



ALCALDÍA DE
SAN SALVADOR

SECRETARÍA MUNICIPAL

**ALCADÍA DE
SAN SALVADOR**

**Título: ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DEL CUERPO DE
AGENTES METROPOLITANOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR.**

Materia: Administrativo

Categoría: Ordenanzas

Origen: Alcaldía de San Salvador

Estado: Vigente

A.M. N°: 10 (S.E)	D.M.N° 13	Fecha: 26/05/1999
D.O.N° 145	Tomo: 344	Publicación: 10/08/1999



DECRETO NÚMERO TRECE

El Concejo Municipal de San Salvador, CONSIDERANDO:

- Que de conformidad a los artículos 204 N° 5 de la Constitución de la República, Art. 3 N° 5 del Código Municipal, corresponde al Municipio dictar sus propias ordenanzas y reglamentos locales.
- Que compete al Municipio la prestación del servicio de Policía Municipal, Art. 4 N° 21 del mencionado Código.
- Que con base a los Acuerdos de Paz y a la misma Constitución de la República, Ley primaria de la legislación, Art. 159 de la misma, reconoce como la única institución de Policía a la Policía Nacional Civil; situación que ha generado la reforma del Art. 4 N° 21 del Código Municipal, en cuanto que la Policía Municipal no debe llevar el nombre de Policía, en consecuencia se le reconoce con el nombre de Cuerpo de Agentes Metropolitanos tal como se le denomina en el Reglamento de aplicación administrativo de la misma publicada en Diario Oficial del 8 de marzo de 1998 Tomo 338 N° 46.
- Que por no existir disposición legal que regule las facultades y obligaciones que competen al denominado Cuerpo de Agentes Metropolitanos del Municipio de San Salvador.

POR TANTO DECRETA:

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DEL CUERPO DE AGENTES METROPOLITANOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR.

TITULO I DEL CUERPO DE AGENTES

CAPITULO I DE LA ORGANIZACION Y CARÁCTER DEL CUERPO DE AGENTES

Art. 1. El Cuerpo de Agentes Metropolitanos del Municipio de San Salvador, ejercerá sus funciones dentro de los límites territoriales del Municipio de San Salvador.

Art. 2. Corresponde al Alcalde Municipal, organizar y dirigir el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, y al Concejo Municipal el nombramiento de su Director, con base a los Artículo 48 N° 8 y 30 N° 2 del Código Municipal.

Art. 3. El personal del Cuerpo de Agentes es un cuerpo de servicio al Municipio bajo la dirección Superior del Alcalde, compuesto en la forma y requisitos establecidos en su Manual de Organización y Funciones.



Art. 4. El Concejo podrá autorizar al Alcalde Municipal para poder delegar de conformidad al Art. 50 del Código Municipal, funciones en el Director de dicho Cuerpo, quien será la autoridad encargada de la coordinación general, administrativa y operativa del mismo, y demás atribuciones que le fueren señaladas en Leyes, Ordenanzas, Reglamentos y Acuerdos.

CAPITULO II FACULTADES Y FUNCIONES

Art. 5. Son facultades del Cuerpo de Agentes Metropolitanos:

- Vigilar, custodiar, inspeccionar el patrimonio Municipal, tales como: Edificios y oficinas municipales, mercados cementerios, zonas verdes, parques, centros de recreación, teatros y otros bienes públicos.
- Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos y acuerdos en base a las atribuciones del Municipio, Art. 4. Código Municipal siempre y cuando no contraríen lo establecido en otras leyes.
- Colaborar en la Prestación de seguridad a espectáculos, manifestaciones públicas y otros lugares en donde hayan aglomeraciones que causen riesgo a las personas.
- Contribuir al buen funcionamiento de transporte local, las terminales de transporte de pasajeros, y los lugares de carga, siempre y cuando no transgreda otras leyes que regulen la misma materia.
- Prestar auxilio a la ciudadanía en casos de accidente, catástrofe y calamidad pública.
- Llevar a cabo inspecciones en establecimientos y negocios, a fin de determinar la actividad que realizan.
- Hacer efectivos los acuerdos emanados por el Concejo en los casos de Cierres de Negocios.
- Informar en el término de Ley a la Policía Nacional Civil o Fiscalía General de la República, según sea el caso, si al llevar a cabo una inspección constatare que existe prostitución o se estuviera cometiendo cualquier otro delito.

Art. 6. El Cuerpo de Agentes Metropolitanos, colaborará con todas las dependencias administrativas de la Municipalidad, efectuando inspecciones o vigilancia según sea requerido.

TITULO II CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Art. 7. El Cuerpo de Agentes deberá ser respetuoso de los Derechos Fundamentales comprendidos en la Constitución, y en especial de los derechos



de la Mujer y el niño.

Art. 8. El Cuerpo de Agentes en el desempeño de sus funciones actuará con neutralidad política y sin discriminación de edad, sexo, raza, credo o nacionalidad.

Art. 9. El Alcalde con la aprobación del Concejo, podrá crear dentro del Cuerpo de Agentes las unidades internas, necesarias para el desarrollo efectivo de sus funciones.

Art. 10. El Cuerpo de Agentes, no estará sujeto al régimen de acuartelamiento, excepto en casos de emergencias, operativos especiales, desastres y calamidad pública,

Art. 11. El Alcalde presentará al Concejo Municipal, para su aprobación, el plan estratégico del Cuerpo de Agentes, para un período de tres años. También establecerá los mecanismos de seguimiento y evaluación del Cuerpo de Agentes, los cuales se elaborarán para el período de un año.

Art. 12. El Director del Cuerpo de Agentes, presentará al Concejo Municipal para su aprobación, el plan operativo con su respectivo presupuesto, para el período de un año.

Art. 13. Todos los bienes muebles e inmuebles del Cuerpo de Agentes son parte del patrimonio Municipal.

Art. 14. En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo regulado en las Leyes de la República, en lo que fuere aplicable.

CAPITULO II

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 15. Se harán estudios a más tardar en un período de seis meses, para:

1. Elaborar el plan estratégico del Cuerpo de Agentes, que determine el número de agentes que se necesita desplegar para atender las necesidades del Municipio.
2. Diseñar el Plan Operativo Anual con su presupuesto, y presentarlo a más tardar el mes de Junio de cada año, para ser incluido en el presupuesto del año posterior.
3. Diseñar el plan de despliegue territorial de los agentes en todo el Municipio para un período de un año.
4. Elaborar o modificar el Reglamento de la Escuela de Agentes, el Manual de



Organización y funciones y el Reglamento de Procedimientos Especiales, sometiéndolo a consideración, estudio y aprobación al Concejo Municipal.

Art. 16. El actual régimen de acuartelamiento, terminará cuando sea completado el número de agentes necesarios para cumplir con las necesidades del Municipio.

**TITULO III
CAPITULO ÚNICO
VIGENCIA**

Art. 17. La presente Ordenanza entrará en vigencia, ocho días contados después de su publicación en el Diario Oficial.

Dado en el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de San Salvador, a los veintiséis días del mes de Mayo de mil novecientos noventa y nueve